

1500047-06.2022.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007141/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 22342582 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

135/22/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2007141 - DEL.INV.GER. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500047-06.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007141/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 22342582 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

135/22/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2007141 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

135/22/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON VANDO MORAIS SILVERIO e outro

Data da Audiência:

09/06/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 09/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500047-06.2022.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) WELINGTON VANDO MORAIS SILVERIO e outro. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presentes os acusados, bem como o Defensor nomeado a ambos, Dr. Murillo Augusto Leite. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (Ronaldo Tombini e Maxwell Roberto Almeida Domingues,

policiais militares) e, em seguida, interrogados os acusados (Ermelinda Nadir Galvani e Welington Vando Morais Silverio), por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. ERMELINDA NADIR GALVANI e WELINGTON VANDO MORAIS SILVERIO, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela seguinte prática delitiva: "No dia 8 de janeiro de 2022, por volta das 20h50min, na Rua Guido Girol, 465, Loteamento Solo Sagrado, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) "eppendorf's" contendo cocaína, com peso líquido de 1,65 gramas; 26 (vinte e seis) "eppendorf's" de "crack", com peso líquido de 2,83 gramas; 50 (cinquenta) "eppendorf's" de cocaína, com peso líquido de 7,88 gramas; e 285 (duzentos e oitenta e cinco) "eppendorf's" contendo "crack", com peso líquido de 27,3 gramas; drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 46/47 e laudo de constatação de fls. 49/51. Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados estavam em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao avistarem a aproximação da viatura policial, tentaram disfarçar, de forma que cada um deles caminhou para direções distintas. Durante a abordagem policial, constatou-se WELINGTON trazia consigo, no bolso da calça, 10 (dez) pinos de cocaína, 26 (vinte e seis) pinos de "crack" e a quantia de R\$208,00 (duzentos e oito reais), proveniente da venda de drogas. De outro lado, ERMELINDA segurava uma sacola plástica, na qual havia 50 (cinquenta) pinos de cocaína, 285 (duzentos e oitenta e cinco) pinos de "crack" e um aparelho celular, da marca LG. Para os policiais militares e na Delegacia de Polícia, os denunciados confessaram a prática delitiva e justificaram tal ato por dificuldades financeiras. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia à Vossa Excelência ERMELINDA NADIR GALVANI e WELINGTON VANDO MORAIS SILVERIO como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e requeiro que sejam intimados para apresentarem defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se os acusados para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual serão interrogados, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06. Os acusados foram presos em flagrante delito no dia dos fatos e permanecem recolhidos até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida e preventiva (págs. 92/94). Os acusados foram citados e notificados e apresentaram defesa prévia de págs. 166/168. A denúncia de págs. 122/124 foi recebida em 17/05/2022 (págs. 177/178). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, por último, interrogados os acusados. O Ministério Público é pela condenação, ao passo que a nobre Defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem os acusados e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 46/47 e dos laudos de exame químico-toxicológico de págs. 49/51 e 206/208, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de drogas. A autoria, quanto ao tráfico ilícito de drogas, também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 5), ERMELINDA confessou a prática delitiva, dizendo que, em razão de estar em dificuldades financeira, realmente estava vendendo drogas na ocasião descrita na denúncia em companhia de seu marido (acusado Welington). WELINGTON também confessou a prática do crime durante o inquérito policial (pág. 13), dizendo que de fato vendia drogas em companhia da acusada, sua esposa, devido a dificuldades financeiras. Em Juízo, ERMELINDA negou a prática delitiva, alegando ter ido ao local dos fatos porque o acusado, que ali estava, lhe telefonou para comprar lanche. No local, o acusado lhe entregou uma sacolinha, todavia a interroganda não sabia o que havia dentro dela. O acusado apenas lhe entregou a sacolinha e pediu para a interroganda segurá-la.

Estava caminhando em direção a um “carrinho de lanche”, em companhia do acusado, ocasião em que ambos foram abordados por policiais. No momento da chegada dos policiais, foi que o acusado lhe entregou tal sacolinha. Conhecia os policiais mencionados nos autos, pois a interroganda ia buscar muito “crack” (para uso próprio). Nada tem contra tais policiais. Realmente disse aos policiais que estava vendendo drogas, mas assim o fez porque os agentes da lei lhe disseram que “dariam um fim” no acusado. WELINGTON, por sua vez, disse que vendia drogas na ocasião descrita na denúncia, porém disse que a acusada, sua mulher, não participava das vendas. A acusada não estava no local e o interrogando telefonou para ela ir ao local para comprar lanche. A acusada de fato foi ao local e o interrogando disse para ela ir na frente (em direção ao local de venda de lanches). Estava com pinos de “crack” e dinheiro em seu poder. Também havia uma sacola de drogas em poder do interrogando. Não entregou a sacola de drogas à acusada, afirmação que faz após ser informado de que a acusada disse que o interrogando entregou uma sacolinha de drogas a ela. Todas as drogas apreendidas eram do interrogando e se destinavam à venda. A acusada, segundo ficou sabendo o interrogando, disse aos policiais que vendia drogas porque estes disseram a ela que “dariam um sumiço” no interrogando. Usava “crack”, “cocaína” e “maconha”. Não tinha inimizade com os policiais descritos nos autos. A confissão parcial de Wellington e a negativa de autoria (ambas apresentadas em Juízo), contudo, devem ceder diante das provas produzidas pela acusação. É que o POLICIAL MILITAR RONALDO TOMBINI disse que, em ponto de venda de drogas, avistou os dois acusados (casal), os quais tentaram disfarçar e saíram andando. Em busca pessoal, encontrou o acusado de posse das drogas e do dinheiro descritos na denúncia. A acusada, por sua vez, estava com as drogas descritas nos autos. Ambos os acusados confessaram, no local da prisão, que ali vendiam drogas. Os dois acusados lhe disseram que a quantidade de drogas era grande porque haviam acabado de receber um “bolão” (grande quantidade de drogas que se recebe para venda). Outras pessoas estavam no local, porém dali saíram sem serem abordadas. O acusado era conhecido nos meios policiais, inclusive estava evadido do sistema prisional após “saidinha”. Já havia abordado o acusado em data anterior, porém o depoente não tinha informações se ele estava vendendo drogas. A acusada era conhecida por frequentar pontos de venda de drogas, não sabendo o depoente, todavia, informar se era para vender ou usar entorpecentes. E o TAMBÉM POLICIAL MILITAR MAXWELL ROBERTO ALMEIDA DOMINGUES depôs no mesmo sentido do outro policial, confirmando, portanto, os fatos descritos na denúncia. Acrescentou que a acusada disse que traficava drogas em companhia do marido (acusado). Conhecia os acusados de abordagens anteriores, em pontos de venda de drogas. O dinheiro encontrado estava em notas fracionadas. Não viu o momento em que o acusado teria confessado a traficância ao policial Ronaldo. Diante das apreensões realizadas, das confissões colhidas na polícia e dos relatos dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que os acusados se encontrassem, juntos, praticando a mercancia ilícita, pois, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ambos foram encontrados de posse de dezenas de porções individuais de entorpecentes, prontas para venda e suficientes, portanto, para fornecimento a inúmeras pessoas, bem como de dinheiro (indicativo de que várias porções da substância ilícita ali haviam sido vendidas), momento em que ambos confessaram a tais agentes vendiam drogas naquele local. Outro indicativo da ocorrência de prática do comércio ilícito de drogas por parte dos acusados é a variedade das substâncias (“cocaína” e “crack”), pela qual se nota que as vendas tinham o objetivo de atingir um número maior de consumidores, usuários de mais de um tipo de droga, os quais, no mesmo local, encontravam substâncias de naturezas diversas; quem negocia drogas de vários tipos visa, obviamente, não perder venda, na medida em que atrai, para um mesmo local, usuários de substâncias de naturezas distintas e, com isso, normalmente alcança

um resultado maior no volume das vendas. A atitude dos acusados é típica de quem pratica tráfico ilícito de drogas e as diligências, da forma como se deram, confirmaram que as drogas encontradas em poder de ambos eram destinadas ao comércio ilícito. Sabe-se que a confissão colhida durante o inquérito policial, ainda que não confirmada em Juízo, serve de elemento de convicção ao julgador, desde que

amparada por outras provas, máxime as produzidas sobre o crivo do contraditório, para, no conjunto probatório, embasar o decreto condenatório; foi exatamente o que ocorreu no caso presente, em que as confissões policiais dos acusados encontram-se amparadas pelos depoimentos de ambos os policiais colhidos em Juízo e pelas apreensões realizadas (drogas e dinheiro) e, portanto, servem de lastro à condenação. Confira-se o posicionamento da jurisprudência a respeito do assunto: "A jurisprudência já é pacífica no sentido de que a confissão policial, retratada ou modificada posteriormente em Juízo, embora extrajudicial, tem o seu valor e serve como alicerce condenatório desde que encontre apoio nas provas colhidas" (Acrim 149.431, TASP, Rel. Camargo Aranha). "Nem é contrária ao texto expresso na lei nem à evidência dos autos sentença condenatória que, refletindo a livre apreciação das provas, se estriba na concordância da confissão extrajudicial (ainda quando retratada) com outras fontes de convicção, dentre as quais ressalva a apreensão da res furtiva em poder do réu" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Correa de Moraes - BMJ 91 / 24). Cometeram os acusados, assim, o delito de tráfico ilícito de drogas que lhes foi imputado na inicial acusatória. O fato de os acusados eventualmente também serem usuários de substâncias entorpecentes (alegação contida nos interrogatórios judiciais), não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: "Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141: TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual. Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: "Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138). "Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se apresentam aos agentes do Estado para depor como testemunhas. O decreto condenatório, pois, é de rigor. Passo à dosagem da pena. a)- ERMELINDA: Na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas apreendida (sessenta pinos plásticos de "cocaína" e trezentos e onze de "crack"), suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para revenda, e a natureza (alto poder lesivo e viciante) delas ("cocaína" e "crack"), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6 (um sexto). O art. 42, da mesma Lei, determina o aumento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas. Na segunda fase, ainda que reincidente a acusada (processo nº 0000129-36.2019.8.26.0132 - pág. 63), deixo de aumentar a pena, uma vez que ela confessou a prática da infração penal na fase policial, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Se a confissão

colhida na fase policial foi considerada para fins de comprovação da autoria delitiva, nada mais justo e óbvio seja ela levada em consideração, em favor do agente, na dosagem da pena. Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia

realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Tratando-se de agente reincidente, deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo Diploma Legal. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira da acusada (consta ser pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de pág. 7). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade concreta da infração penal, uma das que mais afetam a paz pública nos dias atuais, a grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas, de alto poder lesivo, e a reincidência da acusada, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Quanto à imposição de regime fechado para a infração penal prevista no art. 33, "caput", da mesma Lei, cito a seguinte jurisprudência: "Apelações do Ministério Público e de um dos réus - Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação - Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo - Precedentes - Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas - Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Desclassificação para uso pessoal - Impossibilidade - Finalidade mercantil - Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto - Regime fechado - Necessidade. Recursos não providos" (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015). b)- WELLINGTON: Na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas apreendida (sessenta pinos plásticos de "cocaína" e trezentos e onze de "crack"), suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para revenda, a natureza (alto poder lesivo e viciante) delas ("cocaína" e "crack"), e os maus antecedentes do acusado (processo nº 0002512-07.2012.8.26.0625 - págs. 60/61), fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/3 (um terço). Na referida fração (1/3), foram considerados 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e natureza das drogas e 1/6 (um sexto) face aos maus antecedentes do acusado. O art. 42, da mesma Lei, determina o aumento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas, consoante já exposto. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0024863-13.2008.8.28.0625 - págs. 61/62, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal na fase policial, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Se a confissão colhida na fase policial foi considerada para fins de comprovação da autoria delitiva, nada mais justo e óbvio seja ela levada em consideração, em favor do agente, na dosagem da pena, conforme já mencionado quando da dosimetria da pena da acusada. Tratando-se de agente de maus antecedentes e reincidente, deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo Diploma Legal. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de pág. 15). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade concreta da infração penal, uma das que mais afetam a paz pública nos dias atuais, a grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas, de alto poder lesivo, e os maus

anteriores e a reincidência do acusado, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime, conforme já exposto. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública para o fim CONDENAR ERMELINDA NADIR GALVANI e WELINGTON VANDO MORAIS SILVÉRIO, qualificados, respectivamente, às págs. 5 e 13, como incursos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, a primeira (Ermelinda) à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção já mencionada, e o segundo (Wellington) à de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Condeno os acusados, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil. Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, porque, se eles permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com sentença condenatória em primeira instância, sejam beneficiados pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 92/94. Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos (referente a dinheiro), nos moldes do art. 63, § 1º, da Lei sobredita. Quanto ao(s) celular(es) apreendido(s), tratando-se de bens de baixo valor econômico e de fácil aquisição atualmente, inviável a realização de leilão (Lei nº 11.343/2006, art. 62, § 8º), vez que os custos de realização da alienação judicial certamente ultrapassarão os valores eventualmente arrecadados na venda, autorizo a destruição do(s) aparelho(s). Já houve autorização para destruição das drogas (pág. 125). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado em Juízo ao "Funad" (Lei nº 11.343/2006, art. 62, § 9º); oficie-se à D. Autoridade Policial autorizando a destruição do restante da droga armazenado para eventual contraprova; e oficie-se à D. Autoridade que detiver a guarda do(s) celular(a)es comunicando que a destruição do(s) aparelho(s) está autorizada. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram e expeçam-se guias de execução provisória, com urgência e prioridade. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, os acusados e o Dr. Defensor pediram a palavra pela ordem e manifestaram interesse em recorrer da sentença, apresentando recurso de apelação. Pelo MM Juiz foi deliberado: recebo o recurso de apelação interposto pelos acusados e pelo Dr. Defensor. Sai o nobre Defensor intimado para apresentação das razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Com relação ao órgão ministerial, aguarde-se a interposição de recurso ou o trânsito em julgado, certificando-se. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.